МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 02 дугаар сарын 19 № 04/03 Улаанбаатар хот

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Т.МӨНХСАЙХАН ТАНАА

2024 оны 10 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээний хүрээнд Комиссын даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 60 дугаартай удирдамжийн дагуу ажлын хэсэг Ховд аймаг дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв (цаашид БОЭТ гэх)-д 2024 оны 10 дугаар сарын 22, 11 дүгээр сарын 08-ны өдрүүдэд эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт, нөхцөл байдалд хяналт шалгалт хийлээ. Түүнчлэн, уг арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдсан иргэдтэй хийсэн уулзалтын үеэр БОЭТ-д Мэдээгүйжүүлэг-эрчимт эмчилгээний ахлах эмчээр ажиллаж байсан Н.Лүнчулуун тус төвийн удирдах албан тушаалтнууд хөдөлмөрлөх эрх зөрчдөг, ажлын байранд дарамт, ялгаварлан гадуурхалт гардаг талаар мэдээлэл гаргаж, улмаар 2024 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр "...БОЭТ-ийн Захирал П.Гэрэлсүрэн түүнийг ажлын байранд удаа дараа дарамталж, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхаж байсны улмаас аргагүйн эрхэнд өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн" гэх агуулгатай гомдлыг Комисст гаргасан байна.

Хяналт шалгалтын хүрээнд БОЭТ-ийн нийт ажилтнуудаас хөдөлмөрлөх эрхийн санал асуулга авах, удирдах албан тушаалтнууд болон ажилтнуудтай бүлгийн, ганцаарчилсан ярилцлага хийх, амаар, бичгээр тайлбар авах, дотоод журам, бичиг баримттай танилцаж, дүн шинжилгээ хийхэд анхаарал татсан дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.БОЭТ-д хөдөлмөрийн харилцаанд ажилтнуудыг дарамтлах, ялгаварлан гадуурхах зөрчил гарч байгааг ажилтнуудаас авсан санал асуулга, ярилцлагын үр дүн илтгэж байна. Нийт ажилтнуудаас авсан санал асуулгаар ажлын байрны дарамтад өртөж байсан эсэх талаарх асуултад 85 хүн буюу 26 хувь нь "тийм", 237 хүн буюу 73 хувь нь "үгүй", 3 хүн буюу 1 хувь нь хариулаагүй байгаа нь тус төвд ажлын байрны дарамт байж болохыг илтгэж байв. Мөн удирдлагын зүгээс үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхаж байсан эсэхийг тодруулах асуулгад 72 хүн буюу 23 хувь нь "тийм", 237 хүн буюу 75 хувь нь "үгүй", 7 хүн буюу 2 хувь нь хариулаагүй байна. Ямар нэг хэлбэрээр ажлын байрны дарамт, эсхүл бэлгийн дарамтад өртсөн бол энэ талаар хэн нэгэн субъектэд гомдол гаргасан эсэхийг тодруулах асуултад 13 хүн буюу 6 хувь нь "тийм", 83 хүн буюу 39 хувь нь "гомдол гаргаагүй", 57 хүн буюу 43.8 хувь нь хариулаагүй, 62 хүн "гомдол гаргах боломжгүй дарамт шахалт ирдэг, хамт олны дунд нэр хүнд унадаг" гэж хариулсан нь анхаарал татаж байна.

Хяналт шалгалтын явцад захирлын зүгээс үзүүлдэг ажлын байрны дарамтад өртдөг гэх асуудлаар таван эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, БОЭТ-ийн захирлын зүгээс

үзүүлж байсан удаа дараагийн ажлын байрны дарамт шахалтын улмаас ажлаас гарах өргөдлөө өгсөн гэх нэг эмч, БОЭТ-ийн нэгжийн даргын ёс зүйгүй үйлдлийн улмаас ажил үүргээ хэвийн явуулахад хүндрэлтэй байгаа тухай нэг эмч, туршилтаар ажиллуулж байгаа ажилтнуудыг туршилтын хугацаа дууссан байхад нь үргэлжлүүлэн цалин хөлсгүй ажиллуулж байгаа талаар нэг эмнэлгийн мэргэжилтэн Комиссоос хууль зүйн зөвлөгөө авсан болно. Ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагын үеэр ажилтнууд үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжгүй, ажилгүй болохоос айдаг, элдэв хэл аманд орохоос айж байна хэмээн ярилцлага өгөхөөс цааргалах, нэр бүхий гомдол гаргагчаас бусад нь нууцлал хадгалахыг хүсч байсан болно.

Ажилтнуудад сахилгын шийтгэл, ёс зүйн хариуцлага ногдуулсан тушаал, шийдвэрт дүн шинжилгээ хийхэд зөрчил гаргагчаас бичгээр тайлбар авдаггүй, мөн ёс зүйн дэд хороогоор хэлэлцэхгүйгээр Захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, захирлын тушаалаар шууд хариуцлага тооцож байгаа нь Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.5 дахь заалтыг зөрчиж байна. Мөн энэ байдал нь тус байгууллагад ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт байж болохыг илтгэж байна.

БОЭТ нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаггүй, дээрх чиглэлээр сургалт явуулахад шаардагдах зардлыг төсөвлөөгүй байгаа нь Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь хэсэгт “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх” гэж заасныг зөрчиж байна.

Энэхүү шалгалтын хүрээнд Комиссын Ажлын хэсэг тус төвд хоёр удаа ажиллахад захирал П.Гэрэлсүрэн Улаанбаатар хот руу ажлаар явсан, эмнэлэгт хэвтсэн гэх шалтгаанаар байлцаагүй, урьдчилсан дүнгийн талаар тайлбар гаргаагүй болно.

2.Хөдөлмөрийн харилцааны маргаан, зөрчил, бусад тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх механизмууд тус төвд хангалтгүй ажиллаж байна.

Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгасан хэдий ч, тус байгууллагад хөдөлмөрийн эрхийн маргаан шийдвэрлэх байнгын ажиллагаатай комисс байгуулагдаагүй, Үйлдвэрчний хороо болон Ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагаа идэвхгүй, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаггүй, Ёс зүйн дэд хорооноос 2024 оны 10 дугаар сарын байдлаар ажилтнуудад ёс зүйн сургалтыг зохион байгуулаагүй байх бөгөөд ёс зүйн зөрчил гаргасан гэх асуудлаар нэг жилд нэг гомдол шийдвэрлэжээ. Ганцаарчилсан ярилцлагаар тус төвд эрүүл мэндийн ажилтнуудын ёс зүй, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой тулгамдсан асуудал бий боловч Ёс зүйн дэд хороо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахгүй, зөрчлийг цаг тухайд нь хянан шийдвэрлэхгүй, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа нь Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3 дахь хэсгийг зөрчиж байна.

Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг зохих ёсоор шийдвэрлэхгүй байна. БОЭТ-д гаргасан иргэдийн өргөдөл, гомдлын бүртгэл хөтөлдөггүй, шийдвэрлэлтийн талаарх судалгаа, мэдээлэл хүний нөөцийн ажилтанд байхгүй байна. Ёс зүйн дэд хороонд гаргасан иргэний гомдлыг Чанарын албанд шилжүүлж, шийдвэрлэсэн

байсан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар тодорхой тогтоосон горимгүй байгааг илтгэж байлаа. Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдлын бүртгэл, шийдвэрлэлтийн мэдээллийг гаргадаггүй байна.

Хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт зэрэг тулгамдсан асуудлын талаарх ажилтнуудын гомдол, мэдээлэл хүлээн авах хайрцаг зэрэг гомдол, мэдээллийн суваг БОЭТ-д байхгүй байна. Байгууллагын мэдээллийн самбарт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын тухай мэдээлэл, зурагт хуудас, зөвлөмжийг байршуулаагүй байна.

Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл, судалгаа тус байгууллагад мөн хийгдэхгүй байна. Ажилд томилогдсон, ажлаас чөлөөлөгдсөн, өөр ажилд шилжсэн, сэлгэн ажилласан зэрэг хүний нөөцийн судалгааг тус байгууллага гаргадаггүй тул ажлын байрны дарамтын улмаас ажлаас халагдах өргөдлөө өгсөн гэх тухайлсан гомдол болон хүний нөөцийн ерөнхий шилжилт хөдөлгөөнийг дүгнэх боломжгүй байлаа.

3.Иргэн Н.Лүнчулууныг өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн гэх боловч БОЭТ-ийн захирал П.Гэрэлсүрэнгийн дарамт, шахалтын улмаас ажлаас чөлөөлөгдөх өргөдөл гаргасан байж болзошгүй байна.

Иргэн Н.Лүнчулууны гаргасан гомдлын дагуу талуудаас тайлбар авч, ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт, ажлаас чөлөөлөх тушаалыг шинжилсэн болно. БОЭТ-ийн захирал П.Гэрэлсүрэн уг гомдолд холбогдуулан "...Би Н.Лүнчулуунд ажлын шаардлага тавьж ажилласан. Ажлын байрны дарамт үзүүлсэн зүйл бол байхгүй. Гомдол гаргагч өөрөө ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгсний дагуу ажлаас нь чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцалсан." гэх тайлбарыг Комисст гаргасан. Харин Н.Лүнчулуун 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр гаргасан ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтдээ "...захирал П.Гэрэлсүрэн ажлын байранд удаа дараа дарамталж, ялгаварлан гадуурхаж байсан тул ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргаж байгаа" тухайгаа илэрхийлжээ. БОЭТ-өөс Н.Лүнчулуунд өөрт нь ажлаас чөлөөлсөн тушаалыг албан ёсоор гардуулж өгөөгүй байх бөгөөд 2024 оны 8 дугаар сарын 12 буюу 60 хоногийн дараа тушаалын хувийг найзаараа дамжуулан авсан байна. Иргэн Н.Лүнчулуун түүнийг ажлын байранд дарамталж, ялгаварлаж ажлаас чөлөөлсөн тухай мэдээллийг 2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион явуулсан иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хийсэн уулзалтын үеэр Комисст илэрхийлсэн бөгөөд нөхцөл байдлыг мэдэж болох бусад хүмүүс түүний гаргасан мэдээллийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байсныг дурдах нь зүйтэй.

Хууль бусаар ажлаас чөлөөлсөн асуудлыг шүүхээр шийдвэрлүүлэхийг Комисс иргэн Н.Лүнчулуунд зөвлөсөн болно.

4.БОЭТ ажилтнуудыг сургах, дадлагажуулах, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээ авч байгаа боловч нийт ажилтнуудад хүртэхгүй байж болзошгүй. Нийт ажилтнуудаас авсан санал асуулгын байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлж буй нийгмийн баталгааг хангах үйлчилгээнд хамрагдсан эсэх асуултад 229 хүн буюу 70 хувь нь "үгүй", 95 хүн буюу 29 хувь нь "тийм" гэж хариулсан байна. Мөн ажлын байраа эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй гэж дүгнэсэн үзүүлэлт харьцангуй өндөр байна. Тодруулбал, санал асуулгад оролцсон 89 ажилтан буюу нийт ажилтнуудын 28 хувь

нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин, нөхцөлд ажиллаж чадахгүй байна гэж дүгнэжээ.

БОЭТ-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллахгүй байгаа нь удирдлага, зохион байгуулалт сул, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт зэрэг хөдөлмөрийн харилцааны зөрчил гарах, ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэх механизм зохих ёсоор ажиллахгүй байхад нөлөөлсөн байж болзошгүй.

Ялгаварлан гадуурхахгүй байх нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн хоёр дахь хэсэгт заасан хүний эрхийн эрх зүйн суурь зарчим юм. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно" гэж тус тус хуульчилсан болно.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Яамны Ажлыг хэсэг байгуулж, Ховд аймаг дахь БОЭТ-д Хөдөлмөрийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, ТУЗ-ийн гишүүдийг нөхөн томилох зэрэг удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах арга хэмжээ авах;

2. Хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байнгын ажиллагаатай комисс байгуулах, иргэд болон эмнэлгийн ажилтнуудаас гаргасан хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, бүртгэл хөтлөх оновчтой горим бий болгох, шаардлагатай тохиолдолд үйлдвэрчний хороо, ёс зүйн дэд хороодыг шинэчлэн байгуулж, зохих ёсоор үйл ажиллагаа явуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх, хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл гаргах зэрэг хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалах, ажлын байрны шударга, таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх механизмуудыг бий болгох төлөвлөгөөг боловсруулан батлах, төлөвлөгөөний хуулбарыг Комисст ирүүлэх;

3. БОЭТ-ийн ажилтнуудыг ажлын байранд дарамтлах, ялгаварлан гадуурхах зөрчил гарч байгаа боловч санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх механизмыг зохих ёсоор ажиллуулаагүй төвийн захирал П.Гэрэлсүрэнд зохих хариуцлага оногдуулах;

4. БОЭТ-ийн хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, урьдчилан

сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх зохицуулалтыг нарийвчлан тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх талаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт заасан ажил олгогчийн үүргийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах, сургалт, соён гэгээрлийн арга хэмжээ зохион явуулах.

Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

Шаардлагын мөрөөр арга хэмжээ авч, баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 45 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Ховд аймгийн Засаг дарга М.Амарсанаа болон гомдол гаргагч Н.Лүнчулуун нарт

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА